

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 373 del 29/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 188 DEL 29/08/2021

PNRR M2C4-2.2 (Legge 160/2019 art. 1 c. 29 e ss. - Annualità 2022).

Intervento di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare*

OGGETTO: *Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”*. –

Determina a Contrarre e contestuale Affidamento dei Lavori.

CUP: C87H22001630006 **CIG:** 9375232E2E **IMP.** **COD.** 1035 **CAP.** 1701202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, comma 29 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è stato previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- efficientamento energetico;
- sviluppo territoriale sostenibile;

-l'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019, attribuisce il contributo ai comuni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G);

-il decreto 30 gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, disciplina le modalità di attuazione a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.L. Crescita;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a 50.000 euro;

Evidenziato che l'intervento è finanziato con il contributo di cui alla Legge n. 160/2019, confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 27/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”*, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta	€ 38.095,59
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.553,38
(A) Importo lavori a base d'asta	€ 39.648,97

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Spese generali e tecniche	€ 3.850,00
2. Contributi previdenziali (4%)	€ 154,00
3. IVA 22% spese tecniche	€ 880,88
4. Spese amministrative di gara	€ 160,00
5. IVA 10% sui lavori	€ 3.964,90
6. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n° 50/16	€ 792,98
7. Imprevisti ed arrotondamenti	€ 548,27

(B) Totale Somme a disposizione € 10.351,03

Importo totale dell'intervento (A+B) € 50.000,00

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che espressamente prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia"*;

Dato atto che:

- con procedura telematica semplificata sulla piattaforma telematica ASMEL, al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, in data 23/08/2022 è stata avviata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con la L. n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la L. n° 108/2021;
- con la suddetta procedura telematica, è stata richiesta un'offerta alla ditta P.A. Costruzioni srl, con sede a Catanzaro in via C. Cattaneo snc, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e la stessa ha manifestato la disponibilità ad accettare l'appalto;
- l'offerta presentata dalla ditta P.A. Costruzioni srl di Catanzaro risulta essere congrua rispetto alle necessità ed agli obiettivi dell'Amministrazione comunale, alle caratteristiche tecniche dei lavori ed al prezzo del progetto posto a base di affidamento;
- pertanto, l'importo dei lavori è pari a € 38.037,15, al netto del ribasso d'asta offerto del 4,231 %, comprensivo di € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10 %;

Rilevato che sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di affidare**, per i motivi esposti in narrativa, sotto condizione di efficacia, i lavori di *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia"* alla ditta P.A. Costruzioni srl, con sede a Catanzaro in via C. Cattaneo snc, mediante affidamento diretto, ai

“sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo dei lavori di € 38.037,15, al netto del ribasso d’asta offerto del 4,231 %, comprensivo di € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

2. **di aggiudicare**, sotto condizione di efficacia, l’appalto dei lavori de quo all’impresa P.A. Costruzioni srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, con il ribasso del 4,231 % e, quindi, per l’importo netto di € 36.483,77, a cui vanno sommati € 1.553,38 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.803,71;
3. **di stabilire** che, ai sensi dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l’efficacia della presente determinazione è condizionata all’esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell’esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi di legge;
4. **di dare atto** che l’iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
5. **di accertare** l’assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
6. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull’impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

L’ Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all’originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

